

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1319

12 de junio de 2026

Presentado por el señor *González López*

Referido a la Comisión

LEY

Para enmendar los Artículos 2, 3 y 4; derogar el Artículo 11 y reenumerar los artículos subsiguientes de la Ley 449-2000, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducción y Readiestramiento para Personas Agresoras”, a los fines de modificar la composición de la Junta mediante la participación de miembros *ex officio* provenientes de agencias gubernamentales; eliminar el pago de dietas; garantizar su funcionamiento continuo; fortalecer la supervisión de los programas de desvío relacionados con casos de violencia doméstica; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 449-2000, según enmendada, creó la Junta Reguladora de los Programas de Reeducción y Readiestramiento para Personas Agresoras con el propósito de supervisar, certificar y fiscalizar los programas de desvío dirigidos a personas agresoras conforme a la política pública establecida en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” (Ley 54). Estos programas constituyen una herramienta importante dentro del modelo de intervención judicial y social dirigido a reducir la

reincidencia, promover la rehabilitación de la persona agresora y proteger a las víctimas y sus familias.

La violencia doméstica continúa siendo uno de los problemas sociales y de seguridad pública más serios que enfrenta Puerto Rico. Esta realidad exige respuestas coordinadas del Estado que no solo garanticen la protección inmediata de las víctimas, sino que también atiendan la modificación de conductas violentas mediante procesos estructurados de intervención y reeducación. Precisamente, los programas de desvío autorizados por la Ley 54 buscan atender ese objetivo mediante procesos terapéuticos, educativos y de rendición de cuentas supervisados por el Estado.

No obstante, la efectividad de estos programas depende en gran medida de la existencia de un organismo regulador que funcione de manera continua, establezca estándares claros y supervise el cumplimiento de los mismos. La experiencia administrativa desde la aprobación de la Ley 449-2000 demuestra que el modelo de gobernanza originalmente diseñado ha enfrentado dificultades para operar de forma consistente. La composición actual de la Junta, basada en nombramientos individuales que requieren confirmación legislativa, ha provocado vacantes prolongadas que en ocasiones han impedido constituir quórum y ejercer adecuadamente las funciones delegadas por ley.

Ante esa realidad, resulta necesario revisar la estructura de la Junta para asegurar su funcionamiento continuo y fortalecer la supervisión de los programas de reeducación dirigidos a personas agresoras. Asimismo, se reconoce la importancia de incorporar mecanismos administrativos más ágiles, incluyendo la posibilidad de celebrar reuniones presenciales, virtuales o híbridas, de forma que se facilite la toma de decisiones y la continuidad de los trabajos del organismo.

Esta legislación propone transformar la Junta en un organismo de carácter interagencial compuesto por representantes *ex officio* de agencias gubernamentales con competencia directa en la política pública relacionada con la violencia doméstica. Con ello se procura garantizar continuidad institucional, facilitar la coordinación entre

entidades del Estado y evitar las vacantes prolongadas que han afectado su funcionamiento.

De igual forma, se elimina el pago de dietas a los miembros de la Junta, reconociendo que sus funciones pueden ser atendidas mediante representación institucional de agencias gubernamentales. Esta medida promueve un uso más responsable de los recursos públicos sin menoscabar la capacidad técnica del organismo.

En síntesis, esta Ley busca fortalecer los mecanismos institucionales dirigidos a reducir la reincidencia en casos de violencia doméstica, asegurar la supervisión efectiva de los programas de reeducación y garantizar una coordinación gubernamental más ágil y continua. Con ello, la Asamblea Legislativa reafirma su compromiso con la protección de las víctimas, la rehabilitación efectiva de las personas agresoras y el fortalecimiento de la política pública dirigida a prevenir la violencia doméstica en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.— Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 449-2000, según enmendada,
- 2 para que lea como sigue:
- 3 “Artículo 2. —
- 4 **[El Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de**
- 5 **Puerto Rico, nombrará una Junta Reguladora, en adelante “La Junta”, para regular y**
- 6 **darle seguimiento a los programas de reeducación y readiestramiento bajo el Artículo**
- 7 **3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como “Ley para la Prevención**
- 8 **e Intervención con la Violencia Doméstica”. La Junta estará compuesta por siete (7)**
- 9 **miembros, nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del**
- 10 **Senado de Puerto Rico. De los siete (7) miembros nombrados por el Gobernador, uno**

será en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación; un representante del Departamento de la Familia; la Procuradora de la Mujer; un (1) psicólogo /a clínico /a con preparación y / o experiencia en el área de violencia doméstica, un representante de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA); un Trabajador Social con experiencia en el área de violencia doméstica; y un /a abogado la con experiencia y conocimiento en el área de violencia doméstica. Los términos de los(as) primeros(as) incumbentes se harán de la siguiente forma: un (1) nombramiento de dos (2) años, dos (2) nombramientos por tres (3) años, dos (2) por cuatro (4) años y dos (2) por cinco (5) años. Sus sucesores serán nombrados por términos de cinco años cada uno. En todos los casos, las personas nombradas ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y tomado posesión de sus cargos, y la misma Junta elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Secretario y cualquier otro oficial que así lo estimen, disponiéndose que si antes de expirar el término de cualquiera de los miembros de la Junta surgiere una vacante, la persona nombrada para cubrir la misma desempeñará dicho cargo por el resto del término sin expirar. El (La) Presidente (a) nombrará, según se establezca por Reglamento que a esos efectos se adopte, los comités necesarios para los trabajos de la Junta.]

Se crea la Junta Reguladora de los Programas de Reeducción y Readiestramiento para Personas Agresoras, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

La Junta estará compuesta por siete (7) miembros ex officio, en virtud de sus cargos públicos, quienes serán:

1 1. *El(la) Secretario(a) del Departamento de Corrección y Rehabilitación, quien la presidirá;*

2 2. *El(la) Secretario(a) del Departamento de la Familia;*

3 3. *La Procuradora de las Mujeres;*

4 4. *El(la) Administrador(a) de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la*
5 *Adicción (ASSMCA);*

6 5. *El(la) Secretario(a) del Departamento de Salud;*

7 6. *El(la) Secretario(a) del Departamento de Justicia; y*

8 7. *El(la) Administrador(a) de la Oficina de Administración de los Tribunales.*

9 *Los miembros servirán mientras ocupen sus cargos públicos y no requerirán confirmación*
10 *adicional del Senado. La ocupación del cargo aplicará a designaciones en receso e interinatos."*

11 Sección 2.— Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 449-2000, según enmendada,
12 para que lea como sigue:

13 "Artículo 3. —

14 **[El Gobernador de Puerto Rico podrá destituir a cualquier miembro de la Junta**
15 **por negligencia en el desempeño de sus funciones, o por haber sido convicto de**
16 **delito grave o menos grave que implique depravación moral o cualquier violación a**
17 **las disposiciones de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia**
18 **Doméstica.]**

19 *Cada miembro podrá designar mediante comunicación escrita a un funcionario ejecutivo*
20 *para representarlo con plena autoridad para deliberar y votar. Los miembros podrán sustituir sus*
21 *representantes autorizados mediante notificación escrita al(a la) Presidente(a) de la Junta."*

Sección 3.— Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 449-2000, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 4. —

[La Junta celebrará reuniones ordinarias mensuales para resolver sus asuntos oficiales y podrá celebrar todas las reuniones extraordinarias que fueren necesarias para el mejor desempeño de sus funciones. Cinco (5) miembros de la Junta constituirán quórum y las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros presentes; Disponiéndose, que al momento de votación se constatará el quórum. Los miembros de la Junta que a su vez ocupen cargos de secretarios(as) o jefes(as) de agencias podrán designar en el subsecretario(a) o subdirector(a) de la agencia la autoridad para representarlo(a) y tomar decisiones en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta.]

La Junta celebrará reuniones ordinarias al menos una vez al mes y reuniones extraordinarias cuando sean necesarias. Cinco (5) miembros constituirán quórum y las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes, constatándose el quórum al momento de la votación. Las determinaciones de la Junta tendrán plena validez siempre que se haya constatado la existencia de quórum conforme a esta Ley.

Las reuniones podrán celebrarse de forma presencial, virtual o híbrida mediante medios electrónicos que permitan comunicación simultánea.”

Sección 4.— Se deroga el Artículo 11 de la Ley 449-2000, según enmendada.

Sección 5.— Se reenumeran los actuales Artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 449-2000, según enmendada, como los Artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 449-2000, según enmendada.

Sección 6.— Disposición Transitoria

Los nombramientos vigentes de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducción y Readiestramiento para Personas Agresoras quedarán sin efecto al entrar en vigor esta Ley, sin que ello afecte la validez de actos, determinaciones o certificaciones previamente emitidas por la Junta.

Sección 7.— Reglamentación

La Junta deberá revisar, enmendar y atemperar cualquier reglamento, normas operacionales y cualquier guía administrativa vigente a las disposiciones de esta Ley dentro de un término no mayor de ciento veinte (120) días contados a partir de su vigencia. Los reglamentos, normas o determinaciones vigentes que no sean incompatibles con esta Ley continuarán en efecto hasta tanto sean expresamente enmendados o derogados conforme a lo aquí dispuesto.

Sección 8.— Separabilidad

Si cualquier palabra, inciso, sección, artículo o parte de esta Ley fuese declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaración no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su efecto se limitará a la palabra, inciso, oración, artículo o parte específica y se entenderá que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicación o validez en el remanente de sus disposiciones.

1 Sección 9.— Vigencia

2 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.